

1501096-82.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... forma, caracterizado o delito de tráfico, diante dos depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, da natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas, além dos valores provenientes do tráfico de drogas e da folha com anotações da contabilidade do tráfico.

Não bastasse, o acusado confessou informalmente a prática do delito aos policiais civis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501096-82.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501096-82.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMILIO ZANARDO FILHO

B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

EMILIO ZANARDO FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, 75 (setenta e cinco) porções de cocaína e 55 (cinquenta e cinco) porções de crack, drogas que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 81,00 (oitenta e um reais) em dinheiro, oriunda do comércio ilícito, e uma folha de anotações da contabilidade do tráfico de drogas.

Recebida a denúncia (fls. 82/83), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 115.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 119).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está amplamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls.

16/17), pelo laudo de constatação (fls. 23/25), pelo laudo pericial das anotações apreendidas (fls. 91/93), bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico, positivo para cocaína e maconha (fls. 94/96).

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado aduziu "QUE, POR QUESTÃO DE NECESSIDADE HÁ QUESTÃO DE UM DIA APROXIMADAMENTE, PARTIU PARA A VENDA DE DROGAS, A FIM DE CONSEGUIR ALGUM DINHEIRO PARA SEU SUSTENTO, FOI QUANDO SE PRONTIFICOU EM VENDER NO LOCAL DOS FATOS DROGAS VARIADAS, SENDO CERTO QUE DA VENDA DAS DROGAS LHE RESTARIA UM PERCENTUAL DE GANHO DE 10%, PARA TANTO O MESMO COMERCIALIZA A DROGAS PELOS SEGUINTE PREÇOS CRACK E MACONHA VENDE A R\$ 5,00 A UNIDADE JÁ A COCAÍNA VENDE NO VALOR DE R\$ 10,00 A UNIDADE, NÃO SABENDO DECLINAR A ORIGEM NEM MESMO A QUALIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PESSOA QUE A DEIXOU CONSIGO PARA A VENDA, DEMONSTRANDO TOTAL ARREPENDIMENTO POR TAL PRÁTICA, ACRESCENTANDO QUE NÃO POSSUI PASSAGEM CRIMINAL ATÉ ENTÃO." (fls. 15).

Ao ser interrogado em juízo, modificou a versão, negando a prática do crime, aduzindo que é usuário de drogas e, na data dos fatos, foi até a biqueira e comprou três porções de cocaína e duas de maconha, quando foi abordado pelos policiais, que não conhecia, e injustamente acusado de tráfico de drogas.

Contudo, a versão do acusado foi totalmente desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A testemunha Yuri, policial civil, em depoimento extrajudicial, aduziu "QUE NO DIA DE HOJE ENCONTRAVA-SE REALIZANDO DILIGENCIAS NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA DO RIO ACIMA ALTURO DO NUMERAL 6500, NA COMPANHIA DE SEU COLEGA DE TRABALHO MARCOS, QUANDO AVISTARAM O INDICIADO EM AITUE SUSPEITA PELO LOCAL QUE É APONTADO COMO SENDO UM PONTO DE TRAFICO DE ENTORPECENTES, DEVIDO A ESSA SITUAÇÃO DECIDIRAM REALIZAR ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL NO INDIVIDUO EM QUESTÃO, FOI QUANDO ENCONTRARAM EM PODER DO MESMO A SUBSTANCIA ENTORPECENTE DESCRITA NA OCORRENCIA POLICIAL, O QUAL AO SER INQUIRIDO SOBRE TAIS FATOS, CONFESSOU ESTAR NA PRÁTICA DO TRAFICO DE ENTORPECENTE POR NECESSIDADE, NÃO DANDO MAIS DETALHES DA PROCEDÊNCIA, GANHO E ORIGEM DO ENTORPECENTE EM QUESTÃO. MOTIVO PELO PRESENCIOU SEU COLEGA DAR VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO AO INDICIADO, AUXILIANDO NA CONDUÇÃO DO MESMO JUNTAMENTE COM A DROGA PARA ESTE DISTRITO POLICIAL, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS" (fls. 14).

Em juízo, ratificou seu depoimento policial e confirmou a prisão em flagrante do acusado por tráfico de drogas. Contou que, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, abordaram o acusado, que estava em poder de diversas porções individuais de drogas variadas, ocasião em que confessou a prática do delito por estar desempregado.

O policial civil Marcos, por sua vez, em depoimento judicial, corroborou integralmente o alegado por seu parceiro, nada acrescentando de relevante ao conjunto probatório.

Pois bem. Nada há nos autos que desmereça os relatos dos policiais civis, pois que prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, inclusive com a prova produzida na fase extrajudicial e com a própria confissão policial do acusado.

Impossível não dar crédito aos relatos deles, que, ao que tudo indica, agiram com lisura, não se podendo desacreditar nos seus depoimentos, visto que localizaram as drogas, as anotações e os valores oriundos do tráfico de drogas em poder do acusado, ocasião em que confessou o delito.

Assim, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Além do mais, não há motivos para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Dessa forma, caracterizado o delito de tráfico, diante dos depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, da natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas, além dos valores provenientes do tráfico de drogas e da folha com

anotações da contabilidade do tráfico.

Não bastasse, o acusado confessou informalmente a prática do delito aos policiais civis responsáveis pela sua prisão e em solo policial, o que torna a autoria certa. Até porque, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que as drogas apreendidas não seriam de sua propriedade ou que não se destinassem ao comércio ilícito.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório.

Com o advento da Lei nº 11.343/06, no delito de tráfico e nas formas equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Todavia, o acusado não preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no artigo 33, parágrafo 4º, da referida lei, não se aplicando a causa de diminuição de pena, em razão da diversidade e da significativa quantidade de drogas apreendidas (185 porções no total), dentre elas crack.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas é incompatível com a figura privilegiada, sendo inviável reconhecer que se trate de mero traficante eventual ou mesmo que agisse sozinho, pois bem se sabe que não se confia tamanha quantidade de drogas a pessoa estranha a organização criminosa que visa esse tipo de crime.

Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência que:

“(...) 4. A elevada quantidade de droga apreendida, a saber, quase dez quilos de maconha, acondicionada em nove tabletes, provenientes do Estado de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, é circunstância que impede o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime. 5. De se ver, que a “mens legis” da causa de diminuição de pena seria alcançar aqueles pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, com alto poder destrutivo. 6. Ordem denegada” (STJ, HC 149.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10.05.11, DJ 23.05.11).

Por sua vez, deve-se reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão dos depoimentos dos policiais civis, é firme o suficiente para se concluir que o dinheiro apreendido em poder do acusado era oriundo do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser declarado perdido.

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, “caput”, desta lei, considerando a variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas (55 porções de maconha, 75 porções de cocaína e 55 porções de crack), fixo-lhe a pena base, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Caracterizada a agravante prevista na alínea “j” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, já que o crime foi cometido em período de calamidade pública, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique. Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo, a natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas (185 porções no total). Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e que tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação da conduta, considerada grave.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar EMILIO ZANARDO FILHO, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Declaro perdidos os valores apreendidos em poder do acusado, que deverão ser destinados na forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá recorrer em liberdade, pois está solto e não há razões para custódia cautelar.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se ainda necessário, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração das drogas apreendidas, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA